

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2023〕155号

纪律处分决定书

当事人：张协德，男，1980年11月出生，登记为晟孚投资有限公司（以下简称晟孚投资）法定代表人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会章程》（以下简称《协会章程》）、《中国证券投资基金业协会会员管理办法》（以下简称《会员管理办法》）和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向张协德下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2023〕100号），张协德如对有关拟采取的纪律处分措施存在异议，应当在五个工作日内向协会提交书面申辩意见。张协德未在规定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，晟孚投资存在以下违规事实：

（一）未及时向投资者披露影响其利益的重大信息

根据《投资合作协议书》，在符合相关监管机构新规要求及合作机构风控要求下，罗江县某公司为晟孚投资管理的

“晟孚量化 1 号私募基金”（以下简称“晟孚量化 1 号”）的唯一投资者。晟孚投资后续引入其他两名机构投资者。前述三名机构投资者均通过“晟孚量化 1 号”最终投向其各自指定企业发行的债券。经查“晟孚量化 1 号”的信息披露文件，未见晟孚投资对增加其他投资者并投向其他特定债券的事项及时履行信息披露义务。

2022 年 8 月 30 日，中国证监会北京监管局认定晟孚投资管理、运用私募基金财产，未能恪尽职守，未能履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，并对晟孚投资作出行政监管措施决定。根据晟孚投资自认，公司在处理与相关公司的合作协议事项中存在未能恪尽职守的情况。

以上行为违反了《私募基金监管办法》第二十四条关于私募基金管理人对可能存在利益冲突情况以及可能影响投资者合法权益的其他重大信息不得隐瞒或提供虚假信息的规定，以及协会《私募投资基金信息披露管理办法》第十八条第（十四）项关于影响投资者利益的重大事项应当向投资者披露的规定。

（二）委托不具备资质的机构从事私募基金募集活动

2018 年 10 月 9 日，晟孚投资与国富聚盈（北京）证券咨询有限公司（以下简称国富聚盈）签署《战略合作协议》，约定由国富聚盈开展资金募集活动，并确保投资者符合私募基金合格投资者条件。根据晟孚投资自认，前述协议旨在由国富聚盈向其推介债券方面的私募基金合格投资者，国富聚盈于 2019 年向晟孚投资实际推介了一名机构投资者。经查，国富聚盈未取得基金销售业务资格且未成为协会会员，不符

合受委托从事私募基金募集活动的相关资质要求。以上行为违反了《私募投资基金募集行为管理办法》第二条、《私募投资基金管理人内部控制指引》第十七条关于不得委托无资质机构从事私募基金募集活动的规定。

以上事实有相关协议、行政监管措施决定书、公司情况说明、投诉信息、信息披露文件、协会资产管理业务综合报送平台信息、产品持仓明细表、基金募集户流水等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。张协德作为晟孚投资法定代表人，应当对公司的违规行为承担相应责任。

二、纪律处分决定

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》第一百一十一条第三项，《私募基金监管办法》第二十九条，《协会章程》第六条第三项，《会员管理办法》第二十九条，《实施办法》第九条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

对张协德进行警告。

根据《实施办法》三十九条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2023年7月14日

抄送：证监会市场二部，北京证监局。
